

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 11.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사용자 연금보험료 지원금 환수 누락(시정)	3
2. 사용자의 체당지급에 따른 연금의 중복급여 조정에 관한 사항(시정)	5
3. 급여 지급결정 시 자격 확인에 관한 사항(시정)	7
4. 근로능력평가 심사서류 반환 처리에 관한 사항(개선·시정)	9

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○지역본부·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 9. 1. ~ 2017. 8. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 10. 11.부터 10. 27.까지 13일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
공통사무			○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 □□구)를 관할 지역으로 하는 현원 43.5명의 지사로 2017. 8월말 현재 가입자 499천명과 연금수급자 30천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 3.26%, 지역 0.76%로 사업장가입자 비중이 월등히 높고, 수급자는 노령 0.71%, 장애 0.53%, 유족 0.55%로 노령연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지 사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 사용자 연금보험료 지원금 환수 누락, 사용자의 체당지급에 따른 연금의 중복급여 조정 대상으로 변경 처리 후 미지급된 급여를 지급하지 않은 사례, 장애등록심사 직접진단 자문료를 착오 지급한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 사용자 연금보험료 지원금 환수 누락

소관부서 ○○지사 ○○부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 경우 공동 대표자 포함)를 제외하고 있다.

직장가입자지원부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”에 따르면 사용자 지원제외는 ‘사업장원부’의 ‘사업장사용자이력’을 기준으로 결정되나, 동일 자격마감 기한 내 사용자 이력 변경 처리 건이 다수인 경우에는 사용자 이력 확인 대상 명부를 구축¹⁾하여 지원 적정성을 확인하도록 하고 있다. 따라서 지사에서는 이력변경이 다수인 사용자가 취업기간에 연금보험료 지원이력이 있는 경우에는 사용자 이력 확인²⁾ 후 가입자 지원제외를 개별 입력 처리하여야 한다.

그런데 ○○지사는 확인대상으로 표출된 ○○○에 대하여 사용자 취업기간에 연금보험료 지원이력은 확인³⁾하였으나 지원제외 입력을 누락하였다.

그 결과, 연금보험료 지원대상이 아닌 사용자 ○○○에게 지원된 ○원을 환수하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○에 대하여 업무처리 기준에 맞게 지원제외처리 및 지원금 ○원을 환수하시기 바랍니다.

※ 사용자 취업기간 동안 착오 지원된 연금보험료 지원금에 대해 처리기한 내 사업장에 안내하였으나 지원제외 처리만 누락한 점을 고려하여 신분상 처분은 제외

1) NPiS > 자격업무 > 연금보험료지원 > 4.안내 및 확인대상 명부출력 > 8)사용자 이력확인 대상명부

2) 법인등기부등본 등

3) 평생고객상담이력 (2017.07.10.)

시 정 요 구

[2]

제 목 사용자의 체당지급에 따른 연금의 중복급여 조정에 관한 사항

소관부서 ○○지사 ○○부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 유족연금 수급자가 동일한 사유로 타 법령상 급여를 받는 경우에는 유족연금이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 수급권조사부-1568(2015.10.15.)호 “「연금의 중복급여의 조정 지침」 시달”에 따르면 사용자가 근로자에게 재해보상금을 대체지급하고 사용자가 다른 법령상 급여를 수령하기 전에 근로자 또는 유족이 국민연금 장애·유족연금을 청구한 경우에는 사용자가 수령할 다른 법령상 급여액이 미확정 상태이므로 사용자가 지급한 손해배상액 전액에 대해 법 제114조제2항(지급정지)을 우선 적용하고 추후 사용자가 다른 법령상 급여를 수령한 경우에는 연금의 중복급여의 조정 대상으로 변경 처리 후 정지 기간 중의 미지급된 급여를 추가 지급하여야 한다.

그런데 ○○지사는 사용자가 지급한 손해배상액에 따라 지급정지 중인 유족연금 수급자 ○○○에 대하여 산재유족일시금 수령 사실을 확인⁴⁾하고 연금의 중복급여의 조정 대상으로 변경 처리하였으나 정지 기간 중의 미지급된 급여를 추가 지급하지 않았다.

그 결과 지급정지기간인 ○○○○. ○월부터 감사일 현재까지 총○개월 동안 유족연금이 지급되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 산재급여 수령에 따라 중복급여 조정된 유족연금 수급자(○○○)에 대하여 지급정지기간 해제 및 정지기간 동안 미지급된 급여를 지급하고,
- ② 연금의 중복급여 조정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

4) 2017. 04~05월 ‘산재 등 수급내역 확인대상자’ 및 근로복지공단 재활보상1부-2780(2017.6.19.)호

시 정 요 구

【3】

제 목 급여 지급결정 시 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 ○○부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 가입자(또는 가입자였던 자)에 대하여 급여를 지급해야 할 사유가 발생할 경우 그에 따른 해당 급여를 지급하고 있다.

「급여업무처리총람(2015년)」 제1장 급여청구 및 지급에 따르면 수급권자가 급여를 청구하는 경우 수급권 해당여부 및 산정되는 급여액은 자격 및 정수내역에 기초하여 이루어짐으로 정확한 자격정리⁵⁾·확인 후 지급 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사는 가입자 ○○○의 사망(2013.11.10.)에 따라 유족연금을 청구한 △△△에 대해 수급권 해당여부를 확인하면서 가입자의 국적 취득 전 가입이력이 있는데도⁶⁾ 가입기간을 확인·합산⁷⁾하지 않고 유족연금을 지급 결정하였다.

5) 연금지급부-1546호(2013.10.16.) “자격적정여부 확인시스템 구축 통보”에 따르면 급여 지급결정 시 보험 사고 발생 건 또는 무소득·사실혼 배우자 등 자격정리가 필요한 건에 대하여 자격관리부서로 NPIS를 통하여 요청

6) 평생고객상담이력(2011. 11. 4.) : 가입자가 귀화 후 콜센터를 통해 귀화 전 납부이력에 대해 문의하여 외국인등록번호 및 가입이력 합산 신고를 안내하였으나 신고하지 않은 채 2013. 11. 10. 사망함

7) 개인가입자지원부-453(2014.2.12.)호 “성명·주민번호 상이자 자격확인 업무 개선 및 지침 적용사례 안내”에 따르면 외국인이 귀화하여 주민등록번호를 부여받은 경우 공적자료 등을 확인하여 가입이력을 합산 하도록 함

그 결과 가입자(사망자)의 귀화 전 가입이력에 대해 급여청구안내가 이루어지는 등 국적 취득 후의 가입이력과 별도로 관리되고 있으며, 이에 따라 급여액이 산정 되는 자격(정수)내역 또한 합산되지 않아 유족연금이 과소 지급되고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 가입자(○○○)의 귀화 전 가입이력을 귀화 후 가입이력과 합산하고 이에 따른 유족연금을 추가 지급하시기 바랍니다.

※ 외국인이 귀화하여 주민등록을 하는 경우, 본인의 신고⁸⁾에 의해서 가입이력을 합산 하는 점을 고려하여 신분상 처분은 제외

8) 주민등록번호 변경자에 대해서는 행정안전부 자료 입수를 통해 자격확인 자료로 활용하고 있으나 귀화 사유로 주민등록번호를 부여 받은 경우에는 행정안전부 자료로 기존 외국인등록번호와의 동일인 여부를 확인할 수 없어 가입자의 신고에 의해 가입이력을 합산하고 있음

개 선[참 고]·시 정 요 구

【4】

제 목 근로능력평가 심사서류 반환 처리에 관한 사항

소관부서 ○○실·○○지사 ○○센터

구 분 근로능력평가 분야

내 용

공단은 원칙적으로 근로능력평가 관련 자료를 전자문서관리시스템(EDMS) 형태로만 보관하고, 보완서류(동행서비스 및 직접진단에 의한 진단서 등 원본 평가자료), 평가 구비서류 등은 평가 이후 해당 시·군·구(읍·면·동)에 전수 반환하고 있다.

근로능력평가부-286(2015.5.27.)호 “근로능력평가 평가자료 반환에 관한 기준 통보”에 따르면, 공단은 지자체에서 의뢰한 근로능력 평가를 완료한 후 동영상 및 일반사진 파일은 심사부서 전송 후 PC에서 삭제처리 하고 CD, X-Ray 필름은 개인정보가 유출되지 않도록 직접 교부 또는 등기우편 배송으로 해당 시·군·구(읍·면·동)에 반환 처리하여야 한다. 또한 반환여부 확인을 위해 NPIS 전산시스템)상에 반환내역을 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사의 기초근로능력평가 서류 반환의 적정성 여부를 점검한 결과, 평가 완료된 CD, X-Ray 필름 자료 ○건을 지자체에 반환 처리 후에 NPIS 등록을 누락하였으며, ○건의 자료는 현시점까지 지자체에 반환 처리를 하지 않았다.

그 결과, 반환이 완료된 평가자료의 반환여부 확인이 어렵거나 반환하지 않은 평가자료의 분실 위험성으로 인해 향후 지자체와의 불필요한 분쟁 발생이 우려된다.

9) NPIS 근로능력평가 - 1. 근로능력평가총괄 - 7)서류반환

조치할 사항

이사장(○○실장)은 서류반환 명부에 온라인 전송 서류를 제외한 실제 반환 대상자 및 대상서류만 발체되도록 전산 시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

이사장(○○지사장)은

- ① 반환을 완료하고도 연금업무시스템(NPIS)에 입력을 누락하거나 반환하지 않은 평가자료에 대하여 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 평가자료 반환업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	○○직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	○○직 ○급 (○○직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○)	○○직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	○○직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	○○직 ○급	○○○	관리 소홀	